

1500232-49.2021.8.26.0600

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que receberam várias denúncias sobre tráfico de drogas no Terminal Rodoviário e próximo à Lanchonete Cuma's, e, portanto, direcionaram o patrulhamento ao local. Disse que os denunciados já eram conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico. Chegando ao local, avistaram os denunciados e realizaram a abordagem, nada foi encontrado. Na sequência, com autorização de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500232-49.2021.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-49.2021.8.26.0600

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Kleyton Marinho Gomes e outro

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

JOÃO KLEYTON MARINHO GOMES e PEDRO GABRIEL MARENO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei n.º 8.072/1990 (crime equiparado a hediondo), porque no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 22h40min, no Terminal Rodoviário, localizado na Avenida Governador Mário Covas, Centro, nesta cidade e comarca de Cafelândia, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros contendo 06,33 gramas de cocaína (fls. 187/189)

Os réus foram presos em flagrante em 15/10/2021, por decisão datada de 16 de outubro de 2021, foi concedida liberdade provisória aos acusados (fls. 95/98).

Alvará de soltura cumpridos na mesma data (fls. 112/113 e 114/115).

Por decisão datada de 07 de fevereiro de 2022, mantida a liberdade provisória do do acusado João Kleyton Marinho Gomes e decretada a prisão preventiva do acusado Pedro Gabriel Mareno (fls. 195/198). Mandado de prisão cumprido aos 14 de fevereiro de 2022 (fls. 211/214).

Defesa preliminar às fls. 229/232 e 240/241.

A denúncia foi recebida no dia 03 de maio de 2022 (fls. 249/250).

Em sede de instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Luiz Donizete Balbo e Ederson Adriano Segura, sendo ao final colhidos os interrogatórios, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 306).

A testemunha Luiz Donizete Balbo (policial militar) declarou que receberam várias

denúncias sobre tráfico de drogas no Terminal Rodoviário e próximo à Lanchonete Cuma's, e, portanto, direcionaram o patrulhamento ao local. Disse que os denunciados já eram conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico. Chegando ao local, avistaram os denunciados e realizaram a abordagem, nada foi encontrado. Na sequência, com autorização de Pedro, realizaram a busca no veículo e Pedro informou que haviam drogas no seu carro, mas que pertenciam a João Kleyton, sendo que João confirmou a propriedade da droga. Juntamente com as drogas também foi encontrado dinheiro no veículo, mas não se recorda o valor. Diante dos fatos os acusados foram conduzidos à CPJ de Lins. Acrescentou que o terminal rodoviário é muito utilizado por jovens e também por pessoas que frequentam a lanchonete, gerando aglomeração de pessoas e facilitando o comércio de drogas.

A testemunha Ederson Adriano Segura (policia militar) alegou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no local, avistaram Pedro e João Kleyton e abordaram os autores. Realizaram revista corporal e, com autorização do Pedro, revistaram também seu veículo, localizando drogas no porta luvas, juntamente com uma quantia em dinheiro. Ao indagarem os acusados, eles declararam que a droga pertencia a João Kleyton. Diante dos fatos, os autores foram conduzidos à CPJ de Lins. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, pois é frequentado por muitos jovens e os acusados já eram conhecidos no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Interrogado, João Kleyton Marinho Gomes disse que é apenas usuário de drogas, maconha e cocaína. A droga encontrada pelos policiais era para consumo seu e de Pedro, que inclusive compraram a droga juntos e que cada um pagou metade do valor, sendo R\$ 80,00 cada. Conseguiu o dinheiro para a aquisição da droga fazendo bico como servente de pedreiro e que ganhava R\$ 80,00 por dia de serviço. Declarou também que ele e Pedro são amigos e no dia nos fatos estavam indo em um "rolê" na rodoviária e que compraram a droga para ser consumida no local.

Interrogado, Pedro Gabriel Mareno, disse que é usuário de drogas, maconha e cocaína desde os quatorze anos de idade. A droga encontrada em seu carro era para consumo próprio. Declarou que, no dia dos fatos, ele e João Kleyton foram abordados pelos policiais, que os revistaram e perguntaram se estavam com drogas, nada foi encontrado com eles. Foi, então, indagado pelo policial se havia droga no veículo e confirmou que em seu veículo havia um pino de cocaína, para seu consumo, juntamente com a quantia de R\$ 100,00 reais, guardada do lado do motorista. Talvez João também tivesse um pino de cocaína seu, guardado no porta luvas do veículo. Contou que não comprou a droga juntamente com João e que pagou R\$ 50,00 pelo pino encontrado. Que não costuma fazer uso de drogas juntamente com João Kleyton. Ao final, declarou que já foi abordado anteriormente pelos policiais de Cafelândia e também pela polícia rodoviária, sendo encontradas drogas em sua posse.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 310/313).

A defesa do réu João Kleyton Marinho Gomes apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do acusado, pois o acusado é apenas usuário de entorpecentes, além de primário (fls. 314/318). A defesa do réu Pedro Gabriel Mareno apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do acusado, pela falta de provas suficientes que ensejem sua condenação e, alternativamente, em caso de condenação, a fixação de pena restritiva de direitos ao acusado (fls. 319/322).

Por decisão datada de 18 de agosto de 2022, em cumprimento ao comunicado CG 78/2020, foi concedida ao acusado Pedro Gabriel Mareno liberdade provisória com medidas cautelares previstas o artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal (fls. 346/347). Alvará de soltura cumprido em 22 de agosto de 2022 (fls. 356/359).

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo encontra-se em termos para julgamento de mérito, inexistindo preliminares a serem apreciadas, bem como questões prejudiciais ou nulidades a serem sanadas. A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 10.343/2006, resultou exaustivamente comprovada, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de

exibição e apreensão (fls. 30/33), laudo de constatação (fls. 45/48), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 136/138), laudos periciais (fls. 141/162) além dos depoimentos prestados em solo inquisitório. De fato, a quantidade e identificação da droga é inconteste, tratando-se de 7,33 g de cocaína, substância causadora de dependência e proscriita por lei.

A autoria, por seu turno, encontra bem delineada, notadamente pelos coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como pelas circunstâncias fáticas consistentes na prisão em flagrante dos acusados. Revelou-se que as testemunhas Ederson Adriano Segura e Luiz Donizete Balbo efetuavam patrulhamento de rotina no Terminal Rodoviário, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando se depararam com os réus em atitude suspeita. Informaram que os denunciados já são conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e que, na abordagem, no bolso de JOÃO KLEYTON, encontraram a quantia de vinte reais e um aparelho celular. Já no bolso de PEDRO GABRIEL encontraram um aparelho celular. Pedro informou a eles que havia drogas no seu carro, mas que pertenciam a João Kleyton, sendo que João confirmou a propriedade da droga. Os policiais militares localizaram, do lado do motorista, um papelote de cocaína e a quantia de R\$ 100,00, bem como do lado do passageiro (em que estava JOÃO KLEYTON) encontraram mais cinco invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 172,00, sendo efetuada a prisão em flagrante dos acusados.

Interrogados, João Kleyton e Pedro Gabriel entraram em contradição. O primeiro alegou que ambos haviam comprado droga juntos, cada um pagando R\$ 80,00, e que planejavam usar a cocaína no Terminal Rodoviário. O segundo disse que comprou apenas um "pino" de cocaína para uso próprio pelo valor de R\$ 50,00 e não sabia se o amigo havia comprado drogas. Sustentou que não compraram entorpecentes juntos. Fica evidente que ambos tentaram a todo custo criar um enredo que justificasse a posse da droga supostamente para uso próprio, escamoteando a real intenção de tráfico da dupla. As diferenças em suas versões revelam a farsa tramada e conduz à conclusão de que ambos os réus estão profundamente inseridos na delinquência, tanto que, em liberdade, ainda no curso do processo, ambos voltaram a ser presos em flagrante por tráfico de drogas. Ainda merece destaque a informação do setor de investigações da Delegacia de Polícia de Cafelândia juntada às fls. 91/94, na qual consta que João Kleyton seria um dos responsáveis pela venda de drogas no bairro Campo Belo e no local conhecido como "Passador da Igreja", além de trabalhar como entregador ou "aviãozinho" para outro traficante conhecido como Walker.

Em suma, de acordo com as provas produzidas ao longo da instrução criminal, estão provados os fatos descritos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, não havendo dúvidas sobre a prática de atos de tráfico de entorpecentes. Assim, encontram-se os acusados João Kleyton Marinho Gomes e Pedro Gabriel Mareno, incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11343/06.

Passo à dosimetria da pena, com norte no sistema trifásico.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para cada um dos réus. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes. Contudo, o réu João Kleyton Marinho Gomes era menor de 21 anos na data do fato. Entretanto, deixo de aplicar a atenuante, tendo em vista a Súmula nº 231 do STJ - DJ 15.10.1999. (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Mantenho, portanto, a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada um dos réus.

Quanto à redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la, uma vez que, em curto lapso de tempo, ambos os réus reincidiram no tráfico de entorpecentes. O réu Pedro Gabriel, solto nestes autos em 16/10/2021, voltou a delinquir cerca de três meses após sua colocação em liberdade, sendo preso em flagrante aos 08/01/2022 (autos nº 1500029-53.2022.8.26.0600). Da mesma forma, o réu João Kleyton foi novamente preso em flagrante nos autos 1500142-

40.2022.8.26.0104, em 04/05/2022, também por tráfico drogas. Ao reincidirem no tráfico, os réus mostraram que não são traficantes eventuais, mas indivíduos que se

dedicam com habitualidade ao comércio de entorpecentes e extraem dessa atividade seu sustento.

Portanto, fixo a pena em definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada réu.

Atendendo ao critério do artigo 60 do Código Penal, estabeleço ao réu, para cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Por serem tecnicamente primários, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto diante do lapso de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus JOÃO KLEYTON MARINHO GOMES e PEDRO GABRIEL MARENO, ambos qualificados nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ambos pela prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, mantendo a vigência das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas às fls. 346/347, às quais estendo também ao réu João Kleyton Marinho Gomes, devendo ser ele intimado pessoalmente para cumprimento daquelas medidas caso venha a ser colocado em liberdade no outro processo a que responde. Expeça-se o respectivo mandado.

Diante da inexistência de elementos que permitam estimar os danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Inaplicável o art. 387, § 2º do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade, que ora defiro aos réus.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, declaro perdidos os bens apreendidos em favor da União. Constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Certificado o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para as deliberações necessárias. Por oportuno, observo que já houve incineração do entorpecente apreendido (fls. 192/194).

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06;

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA